

Nr. 138 Begründung der Kabinettsvorlage eines Kriegsleistungsgesetzes. 10. April 1935*R 5/16, Bl. 39–45 Umdruck¹*

Beginn:

Beginn:

Geheim!

Das Gesetz über die Kriegsleistungen vom 13. 6. 1873 (RGL. S. 129) ist aufgrund des Versailler Vertrages durch das Gesetz vom 19. 3. 1924 (RGL. [I] S. 285) aufgehoben worden. Gegen eine Wiedereinführung dieses Gesetzes sprechen folgende Gründe:

Das Gesetz von 1873 kannte lediglich Leistungen für die bewaffnete Macht. Träger der Leistungspflicht waren nicht die einzelnen Volksgenossen, sondern die Gemeinden und Gemeindeverbände, die die ihnen auferlegten Leistungen auf die Leistungspflichtigen umlegten.

Die Leistungen bestanden in einfachen Naturalleistungen, z.B. in der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung für Mann und Pferd oder in der Lieferung von Getreide und Vieh zur Füllung der Kriegsmagazine. Persönliche Dienstleistungen wurden lediglich als Dienste, z.B. eines Boten, Gespannführers oder Wegebauarbeiters in Anspruch genommen. Diese Dienstleistungen wurden nicht beim Leistungspflichtigen unmittelbar, sondern ebenfalls über die Gemeinden in Anspruch genommen.

Lediglich bei der Lieferung von Pferden, Fahrzeugen und Schiffen kannte das Gesetz von 1873 bereits eine persönliche Leistungspflicht des einzelnen Volksgenossen.

¹ Vorlage des „Reichsverteidigungsministers“ (RVtM, interne Interimsbezeichnung des RWeM bis 21. 5. 35; vgl. ABSOLON III S. 63 Anm. 286), direkt an die Ressorts z. Hd. der RV-Referenten gesandt; R 5/16, Bl. 33–45; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30469. Zwei Exemplare auch in PA, R 34027, Bl. 76–102. Hinweis im Begleitschreiben: „Dieses Gesetz ist solange als ‚Geheim‘ zu behandeln, als nicht der Führer und Reichskanzler seine Genehmigung zur Veröffentlichung gegeben hat. – Da Ihnen von der Reichskanzlei keine Abdrucke weiter zugehen, wird gebeten, die Abdrucke Ihrem Herrn Reichsminister vorzulegen.“ Der Erstentwurf des *KriegsleistungsG* (KLG) nebst Entwurf einer AusfVO datierte vom 6. 2. 34, eine überarbeitete Fassung war am 2. 5. 34 vom RVtM vorgelegt worden, eine sog. „endgültige Fassung“ schließlich am 15. 3. 35; PA, R 34014, unfol.; PA, R 34027, Bl. 1–12, 28 ff.; R 5/16, Bl. 4–15. Gegen letztere erhob das AA mit Schreiben vom 21. 3. 35 Bedenken wegen der in ihr vorgesehenen Heranziehung von Ausländern zu persönlichen Dienstleistungen und des für diese untragbaren Ausschlusses des Rechtswegs bei Enteignungen oder der Heranziehung zu Leistungen; PA, R 34027, Bl. 58. Nach einer kommissarischen Besprechung am 23. 3. (R 5/16, Bl. 32) legte der RVtM am 29. 3. eine unter Berücksichtigung dieser und anderer Abänderungsvorschläge aufgestellte Neufassung des KLG vor, deren Begründung bereits identisch mit jener der KabVörl. war; R 5/16, Bl. 18–31; PA, R 34027, Bl. 13–27, 62–75. Auf einer neuerlichen Sitzung im RVtM am 2. 4. 35 wiederholte der Vertreter des AA, VLR Woermann, daß das AA es vorzöge, wenn Ausländer ganz allgemein zwar zu Sachleistungen, nicht aber zu persönlichen Dienstleistungen herangezogen würden. Zur Begründung verwies er auf negative Rückwirkungen für die Deutschen im Ausland, ferner darauf, „daß die Durchführung des Entwurfs bei Kriegsausbruch die Behörden mit einer Unmenge von Reklamationen der ausländischen Mächte belasten würde, ohne daß dem ein entsprechender Nutzen gegenüberstehen würde“. Außerdem machte er Bedenken völkerrechtlicher Art geltend, soweit es um die Befreiung der Ausländer von der Beteiligung an „Kriegsunternehmungen“ gehe, die heute noch schwerer als früher abzugrenzen seien. Woermann berührte auf dieser Sitzung auch die Frage der Geheimhaltung: „Ich habe die Frage gestellt, ob das Gesetz schon jetzt oder erst im A-Falle veröffentlicht werden solle. Der Vorsitzende [Oberst Schmidt] erwiderte hierauf, daß bisher vorgesehen sei, daß die Veröffentlichung erst im A-Falle erfolgen solle. Bei der veränderten Sachlage neige das Reichswehrministerium jedoch dazu, das Gesetz gleichzeitig mit dem Wehrgesetz zu veröffentlichen. Es bleibe immerhin zu bedenken, daß im Gegensatz zum Wehrgesetz das Kriegsleistungsgesetz als eine Vorbereitung der Mobilmachung und unmittelbare Kriegsvorbereitung angesehen werden könne. Über diese politische Frage werde die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers eingeholt werden.“ Aufzeichnung Woermanns in: PA, R 34027, Bl. 59–61; zur Definition „A-Fall“ s. Dok. Nr. 103 Anm. 5. Die Heranziehung von Ausländern wurde schließlich auf Anregung des RVtM selbst einer besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten; PA, R 34027, Bl. 117–119 und u. Anm. 2. Die endgültige Abfassung der KabVörl. übernahm ein interministerieller Redaktionsausschuß. Diese wurde mit Ausnahme nur weniger, sachlich unerheblicher Umformulierungen (vgl. PA, R 34027, Bl. 135) am 21. 5. 35 unverändert als Gesetz verabschiedet: s. Dok. Nrr. 159 P. 2, 160.

Die Beschaffung von Waffen und Gerät aufgrund öffentlich-rechtlicher Pflichten war dem Gesetz von 1873 nicht bekannt. Die Wehrmacht war daher gezwungen, sich diese auf dem Wege der freien, privatrechtlichen Verträge zu beschaffen. Hier lag eine der wesentlichen Ursachen der unheilvollen Steigerung der Kriegslöhne und -gewinne. Gerade diese Erfahrung mußte bei der Gestaltung des neuen Gesetzes berücksichtigt werden.

Zudem würde eine grundsätzliche Anforderungspflicht über die Gemeinden zu dem unerwünschten Ergebnis führen, daß z.B. die Lieferung von Geschützen durch Krupp oder von optischen Geräten durch Zeiss bei den Stadtverwaltungen Essen oder Jena angemeldet werden müßte.

Hinzu kommt, daß das Gesetz von 1873 bereits im Weltkriege veraltet war. Beweis hierfür ist, daß man bei der Organisation der Kriegswirtschaft sich nicht auf dieses Gesetz, sondern auf das Ermächtigungsgesetz vom 4.8.1914 (RGBl. S. 327) oder auf besondere Gesetze, wie das Gesetz über Höchstpreise vom 4.8.1914 (RGBl. S. 339), stützte. Daß es sich bei allen diesen Maßnahmen um eine allgemeine Pflicht sämtlicher Volksgenossen handelte, war noch nicht erkannt.

Bei dieser Sachlage bedarf es keines Beweises, daß das alte Gesetz, das sich im wesentlichen in Naturalleistungen erschöpfte, die Leistungen grundsätzlich über die Gemeinden in Anspruch nahm und die Leistungspflicht des einzelnen Volksgenossen nur als Ausnahmefall kannte, den Ansprüchen eines neuzeitlichen Krieges nicht mehr genügt.

Es mußte also ein neues Gesetz geschaffen werden, das die wertvollen Eigenschaften der einzelnen Persönlichkeit ebenso wie die Erzeugnisse und Leistungsmöglichkeiten einer neuzeitlichen Volkswirtschaft erfaßt und die Reichsregierung ermächtigt, auf dem jeweils zweckmäßigsten Wege von jedem Volksgenossen jede Dienst- und Sachleistung zu fordern, die zur Verteidigung des Reiches und zur Sicherstellung des Lebens des deutschen Volkes erforderlich ist.

Bei der Mannigfaltigkeit und inneren Verschiedenartigkeit der zu fordernden persönlichen und sachlichen Leistungen durfte das Gesetz nicht mit Einzelheiten belastet werden. Seinem Zweck als Pflichtgesetz entsprechend, mußte es vielmehr eine allgemeine, abstrakte Fassung erhalten, damit die jeweils erforderlichen Dienst- oder Sachleistungen auch unter nicht vorauszusehenden Verhältnissen tatsächlich herbeigeführt werden können.

Diese Leistungen werden zum Teil mit erheblichen Opfern verbunden sein; jedoch soll derjenige, der leistet oder geschädigt wird, nach Möglichkeit eine Vergütung oder Entschädigung erhalten. Diese Maßnahmen werden nicht immer den vollen Ersatz für die Betroffenen bilden. Wenn aber in Notzeiten der waffenfähige Teil des Volkes schwerste Opfer bringt, so ist die gleiche Opferbereitschaft auch von den übrigen Teilen der Bevölkerung zu fordern. Auch kann man in der Notzeit des Krieges an den gewährten Entgelt nicht den Maßstab legen, der in Friedenszeiten geboten ist. Deswegen war es notwendig, den Rechtsweg bei der Festsetzung von Vergütungen und Entschädigungen auszuschließen.

Die Pflicht zu außergewöhnlichen Leistungen und Opfern trifft in Kriegszeiten nicht nur die deutschen Volksgenossen, sondern auch die bei uns zu Gaste weilenden Ausländer und Staatenlose. Sie haben jedoch in diesem Gesetz, das auf dem Grundsatz der Treuepflicht der Volksgenossen dem Vaterlande gegenüber aufgebaut ist, keine Aufnahme gefunden. Da ihre Heranziehung im übrigen unter anderen Gesichtspunkten geschieht und unter Berücksichtigung der mit anderen Staaten geschlossenen Verträge durchgeführt wird, wird die Stellung der Ausländer und Staatenlosen in einem besonderen Gesetz geregelt².

Der Krieg ist die schwerste Form des Ringens eines Volkes um sein Dasein. Er erfaßt nicht nur die wehrfähigen Männer eines Volkes zum Waffendienst, sondern muß auch von den übrigen Teilen

² Ein derartiges Gesetz wurde nicht erlassen. Zu seiner Vorbereitung legte das AA am 27. 8. 36 eine Ausarbeitung vor, die eine abgestufte Heranziehung nach der Dreiteilung in Neutrale, feindliche Ausländer und Staatenlose vorsah. Die Wehrmacht wünschte lediglich eine Unterscheidung zwischen Ausländern und Staatenlosen, wobei für Ausländer besondere Regelungen greifen sollten, jedoch auf der Grundlage, „daß die bestehenden zwischenstaatlichen und internationalen Abmachungen der beabsichtigten innerstaatlichen Regelung grundsätzlich Vorgehen“. Staatenlose dagegen sollten prinzipiell einer Leistungspflicht wie Reichsangehörige unterliegen. Wehrmachtsinterne Besprechung vom 8. 10. 36; MA, RW 19/480, unfol.

des Volkes persönliche und sachliche Leistungen, die über das Maß staatsbürgerlicher Pflichten im Frieden weit hinausgehen, fordern.

Um diesen im Ernstfall notwendigen Maßnahmen die gesetzliche Grundlage zu geben und jedem Volksgenossen seine Pflichten vor Augen zu führen, war die Schaffung dieses Gesetzes notwendig.

Zu § 1³

Die Pflicht aller Deutschen, einschließlich Frauen und Jugendlichen, dem Vaterlande zu dienen, ist als oberster Grundsatz dieses Gesetzes aufgestellt. Hierdurch soll die gesamte Volkskraft und das Volksvermögen derart mobilisiert werden, daß ein wirkungsvoller Einsatz aller seiner Kräfte auf das große Ziel des Krieges, den Sieg, gewährleistet ist.

Neben den natürlichen Personen waren auch die juristischen Personen des öffentlichen Rechtes, wegen der ihnen als Vermittler zwischen dem Staat und den einzelnen Leistungspflichtigen zugeordneten Aufgabe, und die juristischen Personen des privaten Rechts und andere Vereinigungen als Träger eines großen Teiles der Wirtschaft zu Kriegsleistungen heranzuziehen.

Zu § 2

–

Zu § 3

Der § 3 umreißt den Umfang der Leistungspflicht. Diese fußt auf dem Grundsatz, daß jegliche Leistung – persönliche oder Sachleistung – gefordert werden kann. Die persönlichen Leistungen können Einzelleistungen von kurzer Dauer (z.B. Botendienste, Gespannführung), oder Leistungen in größerer Gemeinschaft und von längerer Dauer (z.B. Rüstungsbetriebe) sein. Für diese letzteren Leistungen wird das Volksdienstgesetz im einzelnen noch Vorschriften aufstellen⁴. Auf dieses Gesetz ist deswegen auch im § 21 Bezug genommen worden.

Durch die Umstellung auf die Kriegswirtschaft werden auch die privatrechtlichen Verpflichtungen betroffen. Gedacht ist hier vor allen Dingen an langfristige Lieferungs- oder Dienstverträge. Diese müssen gegenüber den Forderungen der Landesverteidigung zurücktreten. Deswegen ist im Abs. (2) bestimmt, daß die Kriegsleistungspflicht allen privatrechtlichen Verpflichtungen vorgeht.

Zu § 4

Nicht nur die Wehrmacht ist aber in Zukunft ermächtigt, Leistungen, wie in dem alten Kriegsleistungsgesetz, in Anspruch zu nehmen, sondern auch die übrigen Ressorts, die berufen sind, an der Reichsverteidigung und der Versorgung von Volk und Heer mittelbar oder unmittelbar mitzuarbeiten.

Der § 4 gibt diesen Reichsbehörden die hierzu nötige gesetzliche Ermächtigung.

Zu § 5

Da der Staat sich in vielen Fällen nicht unmittelbar an seine Staatsbürger wendet, sondern die Gemeinden und juristischen Personen des öffentlichen Rechtes zur Mitarbeit heranzieht, so müssen diese auch mit den nötigen Machtbefugnissen ausgestattet werden, ihrerseits die Einwohner oder Mitglieder zu Leistungen heranzuziehen. Sie gelten deswegen als ermächtigte Stellen im Sinne des § 4.

³ Wortlaut der nachfolgend begründeten Paragraphen: Dok. Nr. 160.

⁴ Hierzu s. Dok. Nr. 156.

Zu § 6

—

Zu § 7

Es sind Zwangsmaßnahmen notwendig, um im Fall der Weigerung oder Säumnis die Leistung zu erzwingen. In diesem Paragraphen hat der Gedanke des privatrechtlichen Verzuges und der sogenannten Ersatzvornahme, als der mildesten Zwangsmaßnahme, Aufnahme gefunden.

Zu § 8

Zur Sicherung des gesamten Bedarfs in Kriegszeiten ist als weitere Zwangsmaßnahme die Beschlagnahme in dieses Gesetz aufgenommen worden. Durch sie wird das freie Verfügungsrecht des Berechtigten aufgehoben, er aber für die pflegliche Behandlung verantwortlich gemacht. Hierdurch ist der Berechtigte ermächtigt, die zur Instandhaltung notwendigen Reparaturen selbständig vorzunehmen. Dagegen dürfen Veränderungen ohne Erlaubnis der zuständigen Stelle nicht vorgenommen werden, um den Gegenstand für den beabsichtigten, dem Berechtigten unter Umständen nicht bekannten Verwendungszweck geeignet zu erhalten.

Zu § 9

Diente die im § 8 vorgesehene Beschlagnahme der nötigen Sicherstellung, so sieht der § 9 zur endgültigen Verwirklichung der geforderten Leistungen die einschneidendsten Maßnahmen vor, nämlich Entziehung des Eigentums und des Besitzes, sowie die Übernahme von Rechten. In den Fällen, in denen dem Eigentümer zwar das Eigentum belassen werden soll, er aber aus irgendwelchen Gründen, z.B. wegen seiner persönlichen Ungeeignetheit, aus dem Betriebe ausgeschaltet werden soll, ist die Möglichkeit vorgesehen, den Betrieb in Zwangsbewirtschaftung zu nehmen. Nur bei Grundstücken soll es keine Entziehung des Eigentums mittels einer einfachen Verwaltungsmaßnahme geben, dafür ist, wie im Frieden, das ordentliche Enteignungsverfahren mit seinen materiellen und formellen Vorschriften vorgesehen, da auch durch kriegerische Ereignisse nur in den unbedingt notwendigen Fällen die Bande von Blut und Boden zerrissen werden sollen.

Zu § 10

In diesem Paragraphen wird die Möglichkeit gesetzlich festgelegt, auch Zwangsmaßnahmen anderer Art anzuwenden. Gedacht ist hierbei z.B. an Geldstrafen und Haft entsprechend den §§ 888, 890 ZPO.

Zu § 11

Es muß damit gerechnet werden, daß im Kriege die Bevölkerung, um sich der Einwirkung feindlicher Kriegsmaßnahmen zu entziehen, ihre Wohnstätten verläßt oder dazu durch behördliche Maßnahmen gezwungen wird. Es wird sich dann weder Eigentümer noch Besitzer zurückgelassener Gegenstände ermitteln lassen. Es kann auch sein, daß Gegenstände als unnötiger Ballast bewußt preisgegeben werden (derelinquiert). Für alle diese Fälle muß die Möglichkeit geschaffen werden, die Zwangsmaßnahmen der §§ 8 bis 10 anzuwenden. Es ist deswegen hier eine Art objektives Verfahren eingeführt worden.

Zu § 12

Eine wirkungsvolle Durchführung der Kriegswirtschaft wäre nicht möglich, wenn es gestattet wäre, daß Gläubiger aufgrund privatrechtlicher Ansprüche auf dem Wege der Zwangsvollstreckung eingeleitete Maßnahmen der Behörden durchkreuzen könnten. § 12 sieht deswegen Außerkraftsetzung bestehender Gläubigerrechte vor. Die vorbereitenden Maßnahmen der Zwangsvollstreckung werden in der Regel angeordnet werden können, dagegen wird die endgültige Durchführung dann ausgesetzt werden müssen, wenn Anordnungen, die im Interesse der Landesverteidigung getroffen sind, dadurch beeinträchtigt werden.

Zu § 13

Da die Leistungen nicht unentgeltlich geleistet werden sollen, so ist in diesem Paragraphen das Recht jedes Leistenden auf eine Leistungsbescheinigung festgesetzt. Dieses ist auch deswegen nötig, um einem Mißbrauch bei Inanspruchnahme von Leistungen vorzubeugen. Werden nun aber Leistungen persönlicher Art gern. § 3 für längere Dauer und in größeren Betrieben gefordert, so wird die Ausstellung von Leistungsbescheinigungen für jeden einzelnen Fall sich praktisch nicht durchführen lassen. Dieser Tatsache trägt der zweite Halbsatz dieses Paragraphen Rechnung.

Zu § 14

Wenn auch eine allgemeine Pflicht zur Leistung besteht, so wird sie doch die einzelnen Volksgenossen in ganz verschiedenem Umfange belasten. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, ist der Grundsatz festgelegt, daß Vergütungen und Entschädigungen für geforderte Leistungen gewährt werden sollen und zwar in erster Linie aufgrund freier Vereinbarung. Nur bei Nichtzustandekommen der freien Vereinbarung werden Vergütungen und Entschädigungen festgesetzt, jedoch unter Ausschluß des Rechtsweges, da in hochgespannten Zeiten ein Prozessieren mit dem Staate, unter Umständen um Kleinigkeiten, nicht angängig ist. Die freie Vereinbarung wird dort nicht angewandt, wo die Höhe der Vergütung schon ein für alle Mal geregelt ist, z.B. Tariflöhne, Fest- oder Richtpreise. Um den in Anspruch genommenen Gemeinden und juristischen Personen des öffentlichen Rechtes nicht unnötig Lasten aufzubürden, haben die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungspflichtigen nur einen Anspruch im dem Umfange, wie die Körperschaft selbst entschädigt worden ist.

Zu § 15

Es ist beabsichtigt, den Entgelt für Leistungen und Beschädigungen bar auszuzahlen. Es erhält der Leistungspflichtige oder Geschädigte auf Grund von Leistungsbescheinigungen oder Nachweisen das Geld entweder sofort bar ausgezahlt, oder kann auf Grund dieser Bescheinigung an einer ihm mitgeteilten Kasse das Geld in bar abheben, falls er es nicht im Girowege überwiesen erhält.

Zu § 16

Die Durchführung der Kriegsleistungspflicht wird es mit sich bringen, daß auch betriebsfremde Personen Einblick in ihnen sonst unzugängliche Geschäfts- und Privatgeheimnisse erhalten. Es war infolgedessen notwendig, diese Geheimnisse der Berechtigten unter besonderen Schutz zu stellen. Der Schutz der Staatsgeheimnisse ist schon durch andere Gesetze genügend gewahrt⁵.

Zu § 17

⁵ Insbesondere durch die Verschärfung der Strafbestimmungen für Hoch- und Landesverrat im *Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens* vom 24. 4. 34 (RGBl. I S. 341); s. ARH I/2, Nrr. 314, 323 P. 5, 324.

Wenn auch die Volksgenossen in widestem Umfang zu Leistungen verpflichtet werden sollten, so mußten bestimmte Kategorien von vornherein aus dieser Verpflichtung herausgenommen werden. Es ist deswegen eine Alters- und Jugendgrenze eingeführt worden. Ebenso sind die Schwangeren entsprechend dem Gesetz vom 16.7.1927 (RGBl. I S. 184)⁶, die arbeitsunfähigen Personen, sowie die Mütter von Kindern unter 15 Jahren von der Leistungspflicht befreit worden, letztere vor allen Dingen, um die Kinder vor der im Kriege drohenden Verwilderung zu bewahren.

Zu § 18

Wenn das Volk in Waffen seine Pflicht dem Vaterlande gegenüber bis zur Hingabe des Lebens erfüllt, ist es nicht angängig, Pflichtverletzungen in der Heimat ungestraft hingehen zu lassen. Es mußte deswegen ein Strafsystem gefunden werden, das sowohl die kleinsten Vergehen wie auch die schwersten Verbrechen gegen die Volkswirtschaft umschließt. Es ist deswegen ein Strafrahmen gewählt worden, der sich von einer Reichsmark Geldstrafe bis zur Todesstrafe erstreckt. Die schwersten Strafen, Todesstrafe bzw. Zuchthaus, kommen jedoch nur unter gewissen Voraussetzungen, die besonders im Abs. (1) unter Ziffer 1. und 2. angeführt sind, zur Anwendung und zwar nur wegen Verfehlungen gegen den § 6 dieses Gesetzes.

Außerdem ist noch die Möglichkeit eingefügt, Gefängnis oder Geldstrafe wahlweise oder beide Strafen zusammen zu verhängen. Es ist auch berücksichtigt, daß fahrlässiges Tun milder zu bestrafen ist.

(3) Hinderung der Pflichterfüllung sowie Aufforderung oder Anreizung zur Pflichtverletzung sind desgleichen unter die gleichen Strafen des Abs. (1) gestellt.

(4) Es ist auch die Möglichkeit gegeben, Gegenstände, auf die sich eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz bezieht, einzuziehen.

Zu § 19

Als Strafe, nicht als Verwaltungsmaßnahme, ist auch die Untersagung der Weiterführung des Betriebes sowie die Schließung der Betriebsräume vorgesehen.

Die Schließung des Betriebes oder der Betriebs- und Geschäftsräume mußte davon abhängig gemacht werden, ob es ein Rüstungs- oder sonstwie wichtiger Betrieb ist. Es ist deswegen diese Ermächtigung den Gerichten nur unter der Voraussetzung erteilt, daß dahingehende Anträge gestellt werden.

Es ist nun aber der Fall denkbar, daß wohl eine Verwaltungsbehörde Schließung des Betriebes beantragt hat, durch unvorhergesehene Ereignisse, z.B. Zerstörung anderer gleichartiger Betriebe, sich gezwungen sieht, den auf ihren Antrag geschlossenen Betrieb wieder zu eröffnen. Der zuständigen Verwaltungsbehörde ist daher das Recht eingeräumt, die Wiederaufnahme des Betriebes zu gestatten, wenn die Bedürfnisse der Reichsverteidigung dies erfordern.

Von besonderen Ehrenstrafen ist abgesehen worden, um nicht der wohl in Ausbildung begriffenen Entwicklung des übrigen Ehrenstrafrechts vorzugreifen.

Zu § 20

Die außergewöhnlichen Verhältnisse des Kriegszustandes rechtfertigten das Verlangen, nichtkriminelle Verfehlungen durch die die Leistung in Anspruch nehmende Behörde selbst ahnden zu können. Das Verhältnis der Leistungspflichtigen zu den Staatsbehörden ist zwar nicht der militärischen Unterordnung vergleichbar, man hat sogar bewußt darauf verzichtet, z.B. Rüstungsbetriebe wie in anderen Staaten zu militarisieren. Das Pflichtverhältnis, in dem sich in Kriegszeiten unter Umständen jeder Staatsbürger dem Staat gegenüber befindet, geht aber über das der gewöhnlichen

⁶ Gesetz über die Beschäftigung von Frauen vor und nach der Niederkunft. Zum Inhalt vgl. SYRUP/NEULOHS. 361 f

staatsbürgerlichen Pflichten im Frieden hinaus, und genau so, wie aus wohl erwogenen, in Jahrhunderten erprobten Gründen das Militär nicht ohne ein Disziplinarstrafrecht ausgekommen ist, genau so müssen auch die Staatsbehörden die Möglichkeit haben, nichtkriminelle Verfehlungen selber zu ahnden.

Zu § 21

Seine Begründung findet dieser Paragraph in dem zu § 3 Gesagten.

Zu § 22

Da dieses Gesetz, als Rahmengesetz, nur in großen Zügen die Pflichten der Volksgenossen und ihre Rechte festlegen soll, so ist es notwendig, daß zu ihm und seiner Ausführungsverordnung die zuständigen Reichsminister eingehende Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften erlassen.

Die Ermächtigung zum Erlaß dieser Vorschriften mußte aber im Gesetz selbst festgelegt werden. Außerdem war auch noch die Bestimmung notwendig, daß der Reichsverteidigungsminister ins Einvernehmen gezogen wird, um eine wirksame Zusammenarbeit durch eine Zentralstelle sicherzustellen.

Zitierhinweis

Nr. 138 Begründung der Kabinettsvorlage eines Kriegsleistungsgesetzes. 10. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d138>